

1501253-63.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... LEGAIS - PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - LIAME SUBJETIVO DURADOURO ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501253-63.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501253-63.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2219846/2021 - 4º Distrito Policial de Piracicaba, 200/2021 - 4º Distrito Policial de Piracicaba, 2219846 - 04º D.P. PIRACICABA, 200/21/527 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Gabriel Rodrigues Merches e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou os réus LUCAS GABRIEL RODRIGUES MERCHES, nos autos qualificado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, e LUIS VALDEMAR DONATTI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que os réus LUCAS e LUIS VALDEMAR, em data ignorada, entre 16 de junho de 2021 e 13 de agosto de 2021, nesta comarca, em concurso, receberam e ocultaram, em proveito próprio, a motocicleta JTASuzuki/V-STROM650 XT, de placa ETC-4180, coisa que sabiam ser produto de crime.

Consta, ainda, que, na manhã de 13 de agosto de 2021, na rua Jacob Jacob nº 115, bairro Gilda, nesta cidade e comarca, o réu LUCAS tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 21 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 28,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo de constatação de fls. 17/19).

Consta, também, que, em data ignorada, entre 9 de fevereiro de 2010 e 13 de agosto de 2021, nesta comarca, o acusado LUÍS VALDEMAR adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, o motor de motocicleta nº MC27E-Y005783 e respectivo chassi, equipado com tanque na cor laranja, coisas que sabia ser produto de crime (fls. 14/15).

Consta, por fim, que, na manhã de 13 de agosto de 2021, na rua Salvador Pexe nº 84, bairro Gilda, nesta cidade e comarca, o réu LUÍS VALDEMAR possuía e mantinha sob sua guarda a espingarda da marca Rossi, de calibre 26, número A56949, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares foram informados de que Lucas, residente na rua Jacob Jacob nº 115, ocultava uma motocicleta roubada. Foram averiguar o fato e, ao entrevistá-lo, souberam que Lucas havia deixado a mencionada motocicleta na casa de Luis Valdemar. A residência de Lucas foi vistoriada pelos servidores públicos e nela foram encontradas e apreendidas 21 porções de cocaína, que este réu tinha em depósito e guardava para fins de tráfico.

Narra, ademais, que, em continuidade à diligência, os policiais foram à casa de Luís Valdemar e encontraram a motocicleta Suzuki já mencionada, produto de roubo recente praticado por dois indivíduos desconhecidos (RDO nº 1082338/18, fls. 130/131; termo de fls. 5).

Narra, ainda, que Lucas adquiriu a motocicleta e a repassou a Luis Valdemar que, a seu turno, a ocultou em sua residência.

Narra, outrossim, que, na casa de Luís Valdemar, os policiais localizaram e apreenderam o motor e o chassi da motocicleta Honda CBX 200 STRADA de placa CNJ-4929, também produto de roubo (cf. boletim de ocorrência nº 1374/2010 - fls. 3).

Narra, por fim, que a busca na residência de Luís Valdemar resultou, em acréscimo, no encontro da espingarda da marca Rossi, de calibre 26, número A56949, que este acusado possuía e mantinha sob sua guarda sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. AEA de fls. 14).

Os réus foram notificados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 217 e 219). Defesas preliminares apresentadas às fls. 296 e 373. Após, a denúncia foi recebida (fls. 300/301) e os réus foram citados às fls. 334 e 350.

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas em comum e uma arrolada pela defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da denúncia com condenação dos réus pelos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo que lhes foram imputados na denúncia, alegando estarem provadas autoria e materialidade. Pediu a desclassificação do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 para o do artigo 28 da mesma lei (fls. 462/465).

As Defesas pediram a absolvição, por falta de provas (fls. 469/472 e fls. 476/484).
É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a tese da Defesa do réu Luís sob alegação de ilicitude da ação dos policiais que ingressaram na residência desse acusado sem mandado judicial.

A Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem prévia autorização judicial em casos excepcionais, como aqueles em que há flagrante delito.

Neste sentido dispõe o artigo 5º, inciso XI:

"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial" - gn.

Os crimes de receptação, na modalidade "ocultar " produto de crime, e de posse ilegal de arma de fogo são permanentes.

E, no caso concreto dos autos havia fundadas suspeitas da prática do primeiro delito no local a autorizar a ação da polícia.

De fato, revelou a prova oral que adiante será analisada, que a diligência policial foi precedida de informações de que o réu Lucas estaria em poder de uma motocicleta roubada. E em contato com esse acusado, ele confirmou ter adquirido mencionado bem e informou que o entregou ao corréu Luis Valdemar, o qual o guardou em sua casa. De posse de tal confissão e delação, os policiais dirigiram-se à casa desse último, o qual também admitiu que mencionado veículo ali estava, onde efetivamente foi encontrado.

Assim, havia concretos e robustos indícios da prática de crime permanente na residência de Luís, a autorizar a busca em seu imóvel, o que resultou na apreensão da motocicleta roubada, da espingarda, bem assim do motor e do quadro de motocicleta CBX200 Strada, que apuraram ser produto de crime.

Neste sentido jurisprudência do C. Supremo Tribunal de Justiça. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa,

durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.909.397/MG, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz. j. 2/3/2021) – g.n.

Igualmente, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO A TAL DELITO – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A MAJORAÇÃO DAS BASES E DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PRELIMINARES – NULIDADE – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ATÉ PORQUE SE CUIDOU DE CRIME PERMANENTE – PRECEDENTE. NULIDADE PROCESSUAL RESULTANTE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA DESCABIDA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE EXPÕS NARRATIVA COERENTE, SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – LIAME SUBJETIVO DURADOURO ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA, REVELANDO-SE UMA ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO DOLO ANTECEDENTE DE ASSOCIAREM-SE – CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES DO TRÁFICO AUMENTADAS NESTA INSTÂNCIA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE DROGAS BEM CONFIGURADA – REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO – SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, DESPROVIDO O DEFENSÓRIO.”

(TJSP - Apelação Criminal 1500442-26.2018.8.26.0594. 7ª Câmara de Direito Criminal - Relator (a): Ivana David – j. 18/02/2022) – g.n.

Não bastasse, os elementos dos autos demonstram que houve autorização para ingresso na residência não só desse acusado, mas também do réu Lucas.

De fato, quando interrogados na fase informativa, os réus sustentaram que não sofreram nenhum abuso por parte dos policiais (eles só alteraram a versão sobre a autorização do ingresso quando interrogados em juízo, oportunidade em que certamente já tinham ciência da estratégia de defesa), o que indica que não houve a alegada ilegalidade no ingresso nas residências, dando suporte à palavra dos policiais de que eles lhes franquearam a entrada nos imóveis, declarações, aliás, que foram colhidas dos réus e registradas no BO/PM (fls. 252 e 254), sendo assinadas por eles.

Confira-se jurisprudência no sentido de que inexistente ilicitude em casos como esse:

“Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. 1. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos policiais militares indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e a autorização para ingresso domiciliar dada pela sua esposa. Apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel após consentimento da moradora. Permissivo constitucional. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 2. Materialidade demonstrada. Dúvidas sobre a destinação comercial das substâncias. Ausência de prática de atos de mercancia. Apreensão de pequena quantidade de drogas desacompanhadas de outros elementos indicativos da destinação comercial. Negativas do réu. Diante das dúvidas quanto à destinação comercial, há de prevalecer a situação mais favorável à defesa diante da supremacia do princípio da presunção da inocência. Necessidade de readequação penal

típica para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 3. Dosimetria. Imposição da pena de prestação de serviços à comunidade. Detração do tempo da custódia cautelar que autoriza a declaração da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. 4. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - Apelação Criminal 1500145-58.2020.8.26.0623. 16ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli – j. 11/02/2021) – g.n.

“HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Preliminar - Nulidade - Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO – O ingresso dos policiais na residência a priori foi franqueada pelo paciente, após denúncia anônima. Diante de tal contexto, é certa a situação de flagrante, não havendo falar em nulidade da prisão por violação de seu domicílio. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada”. (TJSP. Habeas Corpus Criminal 2095991-37.2021.8.26.0000. Relator: Paulo Rossi. 12ª Câmara de Direito Criminal. J: 02/06/2021) g.n.

No mérito, a denúncia procede em parte.

Os elementos dos autos comprovaram a prática dos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo, mas não o de tráfico de drogas, sendo imperiosa a desclassificação desse delito para o do artigo 28 da Lei 11.343/06.

A materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletins de ocorrência de fls. 10/13 (ref. tráfico de entorpecentes, às receptações e Estatuto do Desarmamento), fls. 130/131 (ref. roubo da motocicleta JTASuzuki/V-STROM650 XT) e de fls. 351/352 (ref. roubo da motocicleta Honda/CBX 200 Strada);
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 14/15;
- 3) laudo de constatação de fls. 17/19 (duplicado às fls. 323/325 e 326/328) e laudo de exame químico toxicológico de fls. 226/228, com resultados positivos para cocaína em relação às substâncias apreendidas;
- 4) BO/PM de fls. 250/257;
- 5) laudo pericial de fls. 260/262, atestando que a espingarda do tipo cartucheira, marca Rossi, número A56049, de calibre 36 GA, descarregada, não tinha vestígios produzidos por disparos, mas, no estado em que se encontrava, poderia efetuar disparo, registrando que, sem a tecla de liberação da báscula, se faz necessária utilização de ferramenta auxiliar para abrir e recarregar;
- 6) laudo pericial de fls. 263/266, concluindo que a motocicleta da marca JTA-SUZUKI-V-STROM-650XT, na cor branca, ano 2018 mod 2019, placa ausente, chassi no 9CDC733AXKM100527, encontrava-se em bom estado de conservação, com pequenos riscos

em sua superfície, numeração do chassi com aspectos de originalidade, quando dos exames, possuía pneus em bom estado de conservação, bem como que os sistemas de segurança encontravam-se operantes;

7) laudo pericial de fls. 267/269 (duplicado às fls. 320/322), constatando que:

a) o quadro de motocicleta, sem marca aparente, com o tanque de combustível, na cor amarela, placa ausente, chassi parcialmente danificado por punção, restando os cinco últimos dígitos, definidos como A7211, encontrava-se em péssimo estado de conservação, com ausência de todos os equipamentos, acessórios, mecânica completa e parte elétrica, sem a placa de identificação, com a numeração do chassi parcialmente removida com o uso de punção, bem como que, após realizados exames físico químicos (metalografico), obteve-se êxito em identificar a numeração original como sendo 9C2JC20016RSA7211,

b) o motor de motocicleta da marca Honda, em estado de uso, com a numeração de série, parcialmente danificada por abrasivos e que, após a realização de exames físico químicos (metalografico), identificou-se parcialmente a numeração original, definida como FC**E-***2020, onde * representa dígitos alfanuméricos não identificados nos exames;

8) depoimento prestado na fase informativa (fls. 05) e sob o crivo do contraditório (gravação) pela vítima do roubo da motocicleta Suzuki, a qual declarou que, no dia 18/06/2021, teve sua motocicleta SUZUKI V STRON, placa ETC-4180, roubada no semáforo localizado na Rua Santa Cruz com a Rua XV de Novembro e, posteriormente, soube que ela havia sido localizada. Disse que não reconheceu os autores do crime.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 06), o réu Lucas declarou que, na data dos fatos, policiais militares foram até sua residência e o questionaram sobre uma motocicleta Suzuki. Admitiu ter dito a eles que a motocicleta estava na casa do réu Luis Valdemar. Esclareceu que um rapaz, que havia sido preso, ofereceu-lhe a motocicleta, mas alegou não tê-la comprado. Relatou que os policiais fizeram uma busca no interior de sua casa e lá localizaram 15 porções de cocaína e um pouco de maconha, além da quantia de R\$1.200,00 em dinheiro. Admitiu a propriedade das drogas, mas alegou que se destinavam ao uso próprio. Por fim, alegou não ter sofrido nenhuma agressão ou abuso por parte dos policiais militares.

Interrogado em juízo (gravação), Lucas confessou a receptação e negou o tráfico. Disse que comprou a moto por R\$ 1.500,00 e, como pagamento, entregou aos vendedores R\$ 200,00 mais duas correntes de prata que valiam R\$ 600,00 cada uma. Disse que foram dois rapazes que não conhecia anteriormente que lhe venderam o bem, informando-lhe que era produto de crime. Como a polícia estava atrás da moto, levou-a à casa de Luis para ele colocar nela um chip de potência, ocasião em que informou ao corréu que o bem era produto de crime e que a polícia estava atrás da moto. Dois dias depois, os policiais apareceram em sua casa e encontraram dois pinos de cocaína em seu poder, para seu uso. Não havia mais drogas. Os policiais determinaram que lhes informasse onde estava a motocicleta roubada, alegando que se não lhes desse tal informação, iriam forjar um tráfico nele e prejudicar sua esposa. Assim, forneceu a eles o endereço de Luis, mas, mesmo assim, eles lhe imputaram um tráfico.

Por sua vez, na fase informativa (fls. 08), o acusado Luis Valdemar declarou que, no dia dos fatos, policiais estiveram na sua casa e realizaram uma busca, localizando a motocicleta SUZUKI V STRON, de cor branca. Esclareceu que tal veículo foi deixado no local pelo corréu Lucas para que fosse colocado um módulo de

potência. Alegou ainda que, como na ocasião acabou o combustível da moto, Lucas acabou deixando a motocicleta na sua residência. Confirmou, ainda, que os policiais localizaram em sua casa um motor, deixado lá por um rapaz de nome "Miguel", morador no bairro Gilda, para que realizasse reparos. Entretanto, não soube indicar o nome da rua da casa de "Miguel", mas alegou que tinha conhecimento de que ele havia adquirido o bem em leilão. Admitiu, outrossim, o encontro da espingarda em sua residência, sustentando que era de propriedade de seu pai, pessoa já falecida. Não possuía documento da arma. Explicou que nunca havia usado mencionada espingarda, até porque se encontrava desmontada e faltando peças. Por fim, disse que não sofreu nenhuma agressão ou abuso por parte dos policiais militares.

Interrogado em juízo (gravação), Luis confirmou que recebeu a moto Suzuki do corréu para colocar um chip de potência nela. Disse que demoraria de uma semana a dez dias para receber o chip e, mesmo assim, Lucas a deixou lá, a qual foi guardada atrás de seu carro para não atrapalhar o espaço que tinha na oficina que tinha em sua casa. Disse que estava mexendo em três carros e mais duas motos. Trabalhava fazendo a parte elétrica e mecânica de carros e motos. Quanto ao motor produto de roubo lá encontrado, alegou que era da moto laranja que recebeu de Miguel (um molequinho que mora no Gilda I) e que ia mexer nele. Disse desconhecer o nome completo de Miguel, mas, quando deu essa informação aos policiais, eles falaram que sabiam quem era esse rapaz e não precisava lhes dar o endereço. Afirmou desconhecer que os bens apreendidos (moto e motor) eram produto de crime. No tocante à espingarda, afirmou era de seu pai e, quando ele faleceu, pegou-a para si e a deixou desmontada em seu carro. Não sabia se ela funcionava. Nunca a utilizou. Só a pegou por questão sentimental. Disse que não autorizou os policiais a entrarem na casa no dia dos fatos, alegando que havia saído e deixado o portão somente encostado. Quando chegou, eles já haviam ingressado e estavam com seu RG nas mãos, o qual pegaram de dentro de sua casa.

As negativas foram afastadas pelas provas dos autos, as quais confirmaram a confissão e delação da receptação feita por Lucas e a confissão da posse ilegal de arma de fogo pelo réu Luis.

Com efeito, o policial militar Raphael Rodrigues Pereira declarou, na fase informativa (fls. 03) e em juízo (gravação), que estava em serviço com seu colega de farda, quando receberam informações via COPOM de que o réu Lucas, com endereço na rua Jacob Jacob n. 115, bairro Jd Gilda, estaria na posse de uma motocicleta roubada. Diante disso, deslocaram-se até o endereço indicado e fizeram contato com Lucas. Este, ao ser questionado, confirmou que havia comprado a motocicleta, mas alegou que a havia guardado na residência de um tal de Luis, morador da Rua Salvador Peixe, n. 84. Em continuidade às diligências, dirigiram-se para tal endereço, onde encontraram o réu Luis Valdemar, o qual confirmou que guardava em sua casa uma motocicleta SUZUKI V STROM. Realizaram buscas em ambos os imóveis e localizaram as porções de cocaína na casa de Lucas e, na residência do réu Luis Valdemar, encontraram a motocicleta SUZUKI V STROM (ela foi encontrada intacta meio escondida na sua casa, coberta), constatando, através de pesquisa, tratar-se do veículo de placas ETC-4180, produto de roubo, ocorrido na data de 18/06/2021, bem como um motor de uma motocicleta, o qual, de acordo com pesquisa da numeração, constatou-se pertencer ao veículo HONDA CBX 200 STRADA, placa CNJ-4929, também produto de roubo ocorrido na data de 09/02/2010, registrado através do boletim de ocorrência n. 1374/2010. Acrescentou que, na residência de Luis Valdemar, também encontraram uma espingarda marca Rossi, calibre 26, numeração A56049, a qual estava montada e em perfeito estado. Esclareceu que o acusado Luis afirmou que a moto SUZUKI havia sido deixada em sua residência para colocar um "chip" de potência, mas nada disse sobre o motor. Ele admitiu a posse da espingarda. Quanto ao réu Lucas, este lhe informou que havia comprado a motocicleta de terceiro, mas não indicou seu nome e, sobre as porções de entorpecentes apreendidas em seu imóvel, nada declarou. Informou que, na casa de Luis, havia várias peças de motos desmontadas, as quais estavam cobertas e o motor roubado estava no meio delas. Diante dos fatos, deram

voz de prisão aos réus e os conduziram à delegacia para as providências cabíveis. Luis não falou que iria colocar um chip de potência na moto.

No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 04) e sob o crivo do contraditório (gravação) pelo policial militar Wilson Joaquim da Cruz Junior, o qual, entretanto, divergiu de seu colega e do seu próprio depoimento prestado na faz informativa, apenas ao afirmar em juízo que o réu Lucas admitiu que "pegava drogas para vender". No mais, manteve a mesma versão e acrescentou que as drogas estavam no bolso da bermuda dele e que sua casa estava muito bagunçada, tendo roupas jogadas por toda a casa. Disse que não conhecia os réus anteriormente e que não havia prévia denúncia de tráfico pesando sobre Lucas. Quanto à arma, afirmou que, apesar de ser modelo antigo, estava inteira. Esclareceu que, logo que chegaram na casa de Luis, ele chegou em seguida com o carro e concedeu autorização para ingressarem na residência, tendo ele próprio indicado onde estava a motocicleta Suzuki, a qual encontrava-se escondida atrás de um carro, coberta por uma lona. Lucas disse que a moto estava na casa de Luis para ser desmontada. Luis não lhe disse que iria colocar um chip de potência na moto.

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Não há contradições importantes em seus depoimentos, à exceção da afirmação feita pelo segundo policial de que o réu Lucas teria confessado o destino mercantil dos entorpecentes, o que, entretanto, não será usado como elemento de convicção contra esse acusado.

No mais, os relatos convergem e não podem ser desprezados.

Ademais, presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O

depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação dos acusados em detrimento da palavra de agente da polícia: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos policiais militares não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

A genitora do réu Lucas, Jucilene Aparecida Rodrigues de Jesus, ouvida em juízo (gravação), disse que não presenciou a ação policial. Quando chegou em sua casa, os réus já estavam detidos, cada um numa viatura. Os policiais estavam fotografando os objetos apreendidos. Viu que os policiais tiraram o entorpecente de uma das viaturas. Nada soube dizer sobre a motocicleta apreendida. Disse que Lucas é usuário de drogas desde os 15 anos e, a partir dos 16 anos, passou a usar drogas mais pesadas.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que os réus praticaram os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo que lhes foram imputados na denúncia. Só não restou demonstrado o delito de tráfico de drogas.

De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos de convicção acima indicados, notadamente os autos de exibição e apreensão e laudos periciais.

A certeza da autoria advém da prova oral, a qual revelou que informados, via COPOM, de que uma motocicleta produto de roubo estaria guardada na casa do réu Lucas, policiais se dirigiram até o local e indagaram esse acusado do fato, tendo ele admitido que adquiriu o bem, pagando por ele a quantia de R\$ 2.000,00 e indicou tê-lo guardado na residência do corréu Luis Valdemar, onde foi efetivamente encontrado.

O próprio Lucas, no interrogatório judicial, confessou tal fato, admitindo, ainda, saber que a motocicleta era produto de roubo e ainda delatou o corréu Luis Valdemar ao dizer que, quando a deixou sob os cuidados dele, informou-lhe que o bem era produto de crime e que a polícia estava atrás dele.

Neste contexto, não se sustenta a negativa do réu Luis Valdemar acerca do conhecimento da origem ilícita não só dessa motocicleta, mas também do quadro e motor de uma moto CG STRADA apreendidos na sua casa e que também eram produto de roubo.

Apesar de réu Luis Valdemar ter alegado que recebeu a motocicleta do réu Lucas apenas para nela colocar um módulo de potência, não há dúvidas de que o fez sabendo de sua origem espúria, conforme declarou em juízo o réu Lucas. Ademais, o bem estava escondido em sua residência, o que confirma seu conhecimento de que a motocicleta era produto de crime.

Quanto ao motor de motocicleta com o tanque, Luis Valdemar não soube informar o nome completo, dados ou endereço da pessoa que lhe entregou o bem, agindo como comumente agem os receptadores, que conhecem a origem espúria da "res" e não podem identificar quem lhes forneceu, pois, muitas vezes, trata-se do próprio autor do crime antecedente.

Acrescente-se a tudo isso o fato de os réus Lucas e Luis Valdemar não possuírem qualquer documento da motocicleta e do motor, o que, mais uma vez, evidencia que, respectivamente, os receberam sabendo da sua origem espúria.

Já se decidiu que "para a afirmação do tipo do art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminoso da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM - SP - AC - rel. Juiz RENATO MASCARENHAS - JUTACRIM 83/242).

Neste sentido há várias outras decisões do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO DA DEFESA. (1) RECEPÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (2) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO E PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. (7) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que

outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842). 4. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedor, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0010030-91.2009.8.26.0483 - Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo - j. 25.06.2013 - DO 27.06.2013; Ap. 9000002-32.2004.8.26.0079 - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013; Ap. 0031392-85.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 19.06.2013 - DO 20.06.2013; Ap. 0104015-84.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Pinheiro Franco - j. 13.06.2013 - DO 13.06.2013; Ap. 0022285-12.2011.8.26.0451 - Rel. Des. J. Martins - j. 13.06.2013 - DO 05.07.2013; Ap. 0002269-42.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 23.05.2013 - DO 11.06.2013; Ap. 0000741.12.2008.8.26.0050 - Rel. Des. Ivo de Almeida - j. 16.05.2013 - DO 21.05.2013; Ap. 0774583-18.2009.8.26.0577 - Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida - j. 09.05.2013 - DO 14.05.2013 e Ap. 0013401-95.2012.8.26.0309 - Rel. Des. Newton Neves - j. 07.05.2013 - DO 08.05.2013). 5. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 5.1. O réu fez e faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Recurso defensivo que não comporta provimento." (TJSP - Apelação Criminal 0008538-92.2014.8.26.0320. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Airton Vieira - j. 11/07/2017) -g.n.

"Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé." (TJSP - Apelação Criminal 0002269-42.2012.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Grassi Neto - j. 23/05/2013) -g.n.

Como decidido nos precedentes supra, há casos em que é impossível a prova direta de que o receptor tinha conhecimento da origem criminosa do bem. Seria ingenuidade imaginar que o autor do crime anterior viesse aos autos dizendo que o entregou aos réus, dando-lhes ciência de sua origem ilícita. Justamente por isso é que a conclusão pode e deve ser extraída com base nos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a conduta dos agentes, como no caso dos autos.

De rigor, portanto, a condenação dos acusados pelos delitos de receptação que lhes foram imputados.

Também se faz imperiosa a responsabilização do acusado Luis Valdemar pelo crime de posse de arma de fogo.

De fato, Luis Valdemar confessou que mantinha a espingarda sob a sua guarda e sua confissão encontra amparo nas declarações dos policiais que atuaram na ocorrência.

A arma teve a sua eficácia constatada pericialmente (laudo de fls. 260/262), não sendo possível o acolhimento da tese defensiva de que ela não estava em condições de funcionamento.

Conforme atestou a perícia, no estado em que se encontrava, a arma poderia ser utilizada para disparo, sendo que a ausência da tecla da liberação da báscula não afastava sua aptidão para tal fim, sendo necessária a utilização de ferramenta auxiliar tão somente para abrir e carregar.

Por outro lado, o fato de a arma estar desmuniada não afasta a configuração do crime.

O artigo 12 da Lei 10.826/03 pune a conduta de quem possui arma de fogo, sem autorização, independentemente do lugar em que isso ocorra e do fato de a arma estar ou não municiada.

O bem tutelado em questão é a incolumidade pública, a segurança de todos. A lei busca evitar a posse indiscriminada de armas de fogo e os perigos que acompanham a admissão de uma sociedade armada. O fato de o réu possuir a arma, ainda que sem munição, é efetivamente lesivo e criminoso, pois, a qualquer momento, ela pode ser colocada à sua disposição e arma poderá ser usada, fato que coloca em risco a segurança da sociedade.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

"PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Confissão do réu em consonância com os depoimentos policiais e de testemunha ocular dos fatos. Arma que, embora desmuniada, estava apta a realizar disparos. Tipicidade da conduta. Substituição da prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária. Possibilidade. Ausência de fundamentação pela opção teoricamente mais gravosa. Recurso parcialmente provido" (TJSP - Ap. Crim. 0007774-62.2008.8.26.0047 - Rel. RENÉ RICUPERO - 13ª Câmara de Direito Criminal - j. 02.06.11).

"Revisão Criminal. Pedido de absolvição. Alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos. Impossibilidade. A prova demonstra, com segurança, a prática criminosa. Somente se deve qualificar como contrária à evidência dos autos decisão inteiramente despojada de lastro probatório, o que não ocorre. Porte ilegal de arma de fogo. Art. 14, da Lei nº 10.826/03. Crime de mera conduta, de perigo presumido. É irrelevante o fato de a arma se encontrar desmuniada para fins de tipificação da conduta. Condenação de primeira instância mantida" (TJSP - Ap. Crim. 0181751-08.2009.8.26.0000 - Rel. SOUZA NERY - 5º Grupo de Direito Criminal - j. 02.06.11).

"PORTE DE ARMA DE FOGO - Arma desmuniada - Absolvição - Inadmissibilidade -

Conduta típica - Crime de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. PENA - Dupla exasperação - Inadmissibilidade - Reincidência e maus antecedentes que são consequências de um mesmo fato, ou seja, processos anteriores, e por isso, não podem ser considerados em separado na fixação da pena - Recurso provido para reduzir a reprimenda. REGIME PRISIONAL - Réu reincidente - Início do cumprimento da pena no regime intermédio - Possibilidade - Acusado que praticou crime, sem emprego de violência a pessoa - Ademais, lei penal que veda ao reincidente, apenas, iniciar o cumprimento da pena no regime aberto - Recurso parcialmente provido para esse fim" (TJSP - Ap. Crim. 0158716-82.2010.8.26.0000 - Rel. TEODOMIRO MÉNDEZ - 2ª Câmara de Direito Criminal - j. 16.05.11).

Desse modo, inviável se mostra o pleito absolutório quanto ao delito do artigo 12 da Lei 10.826/03.

Por fim, é caso de desclassificação do delito do artigo 33 para o do artigo 28, ambos da Lei 11.343/06.

A apreensão das drogas na posse do réu Lucas é inconteste. Os dois policiais foram uníssonos em afirmar tal fato. No interrogatório judicial, Lucas admitiu a posse de porções de cocaína, ainda que em quantidade inferior à que foi apreendida.

O destino mercantil, entretanto, não restou comprovado.

Lucas alegou que os entorpecentes eram destinados a seu uso. Inexistem outros elementos nos autos que comprovem a destinação comercial. A quantidade apreendida era pequena e, por si só, não é apta a demonstrar o tráfico.

Destarte, de rigor a desclassificação.

Fixada, portanto, a responsabilidade penal do réu Lucas por infração ao artigo 180, caput, do CP e ao artigo 28 da Lei 11.343/06 e do réu Luis Valdemar por infração ao artigo 180, caput, do CP (por duas vezes) e ao artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis.

Assim, para cada delito de receptação, aplico aos réus Lucas e Luis Valdemar as penas de um ano de reclusão e dez dias-multa, para o crime de posse ilegal de arma de fogo, aplico ao réu Luis Valdemar as penas de um ano de detenção e dez dias-multa e, para o delito de posse ilegal de substância entorpecente, aplico ao réu Lucas a pena de seis meses de prestação de serviços à comunidade (elegi tal medida em razão da vida pregressa desse acusado, o que indica que a mera advertência sobre os efeitos das drogas não lhe seria suficiente).

Reconheço a agravante da reincidência para o réu Lucas, eis que possui condenação definitiva anterior aos fatos por delito de tráfico de drogas (fls. 153/154, proc. 1501796-37.2019 - da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para a defesa aos 20/04/2021).

Por outro lado, ele tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria dos crimes.

Como ambas as circunstâncias se compensam, deixo de aumentar ou diminuir as penas na segunda fase.

O réu Luis Valdemar é primário e de bons antecedentes (FA fls. 156/158 e certidão de fls. 159) e, em relação a ele inexistem agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição das penas, de modo que torno-as definitivas.

Considerando que os dois crimes de receptação praticados pelo réu Luis se deram em

continuidade delitiva, eis que em semelhantes circunstâncias de tempo, local e modo de execução, com fundamento no artigo 71 do CP, aplico somente a pena de um deles, aumentada em 1/6, o que perfaz um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Reconhecido o concurso material, as penas desses crimes deve ser somada à do delito de posse ilegal de arma de fogo. O mesmo deve ocorrer com as penas dos crimes praticados pelo réu Lucas.

A reincidência impõe a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal do réu Lucas, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis (embora não se trata de reincidência específica, a condenação anterior se deu por crime grave).

Quanto ao réu Luis Valdemar, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo suas penas corporais por duas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços a comunidade por igual período da pena cominada e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi as duas substitutivas, pois a soma das penas corporais é superior a um ano. Ademais, foram dois os crimes praticados, e Luis Valdemar não demonstrou arrependimento, tendo negado ambos os delitos e apresentado estória inverossímil, de modo que é necessária resposta firme do Estado para que as penas cumpram suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Na hipótese de reversão de que trata o artigo 44, parágrafo 4º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena para o réu Luis Valdemar será o aberto.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas dos réus.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu LUCAS GABRIEL RODRIGUES MERCHES a cumprir um ano de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, a pagar dez dias-multa, no mínimo legal, e a prestar seis meses de serviços à comunidade, por ter infringido o artigo 28 da Lei 11.343/06 e o artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de infrações;

2) CONDENO o réu LUIS VALDEMAR DONATTI a cumprir um ano e dois meses de reclusão e um ano de detenção, inicialmente em regime aberto, substituídas as penas corporais por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a entidade assistencial da comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar onze dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 180, caput, do Código Penal (por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal), e o artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de infrações;

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la e concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA